

מסורת הש"ס

(א) ז'ל פלגים (ג) נסטריו: (ג) (ב) כ"ב קל: (ד) (ז) ז'ל אביו ועי' תוס' גיטין ג: ד"ס והמקור: (ח) גיטין ג: (ז) ע"ש ועי' תוס' מנחות נ: ד"ה וליטא למחר: (ו) ז'ל דפלגין: (ז) ז'ל ורי"ה: (ח) גיטין ג: (ג).

הגהות הב"ח

(א) גמ' ומל' שנה מהא דאמר רכס בר איבוי אמר רב ששת ואמר לה אמר רבה בר אבהו מקבל מתנה כו"ל ותיבת אמר ר' אבהו אמר רב ששת נמחק: (ב) רש"י ד"ה אלא וכו' ובשור המקבל הוא דמורס:

גליון הש"ס

גמ' ח"ד כוון שבא חרוב: ב"ק דף עד ע"כ: שם א"ר יוחנן שור הנסקל: כיושעמל פ"ו דב"ק הלכה ח פלגי כה כריי ורי:

מוסף רש"י

נמצאו עריה וזומיין. עדי מיתמה שעל ידיהם נזהל לך, מנחתה תצא להורין. לא קדשת סה ולא קדשת עליו ואין מעולין על נבי' רש"י ולא קדשת כל מועלת בה דעטנות סיה (שם: ו:). א"א אפשר בה כל המחזיק בה ובה בה. ויטען עצמו לא יחזיר בו שהרי מילק עצמו (רשב"ם ב"ב קע"ח ע"ש).

שיטה מקובצת

אם אשמות מליין לאחוריהן: פ' לא פליגי ר"מ עליהו דרבנן: פ' נוקפו חזרי הכא גלי דעתו דלבו נוקפו חזרי הכא חזי הוא דאיתמה ליה: פ' תובת הית נמחק: פ' שחזמו עדי דוקא הוזמו אבל הוכחשו עמו אשמויה חותיכה לא. ותי: פ' עליה דרימ' אלא היכא כו' עצמו דאמרינן לכו: פ' רבה שור אות א' נמחק: פ' דוכותיה גבי אשם תלוי כגון דהוכרת חותיכה וימ' אפילו הוכרה על פי עדים כיון דלא הוכחו העדים פליגי רבנא ואמר דירעה עד שיתחבב רבנא דהנפק דאמר: פ' עדים וא"כ הוא דקאמר אבל היכי דאפשיה ע"פ עדים לא, רוצה לומר והחזנו דאז ודאי לא הוי סמוך עלייהו ודלמא אנו אחריני וזומי' להו אבל אם הוכחשו ולא הוכיחה חותיכה אפי' אם הביא ע"פ עדים פליגי רבנן: פ' אלעזר. גליון כס"י בחוב ר"ל אמר וכן גרים רש"י דלי: פ' אמרו לו רבע הוא שור: (א) המחזיק בה. ע"ין בחוס' ובחס' (דף פ"ג ע"א): עי' ע"י בחזש"ח: היכי דמי אשם תלוי: (י) הכי שן דפליגי רבה ורב אות א' נמחק: פ' עליה רבה ואחובה משור הנסקל: (ש) שגמרו דינו ונשחט וי"ל. גליון והר"ם פי' דמור' מטעם דירעה משמע דמור' לשחטו משעת גמר דין אסור לשחטו משעת גמר דין דהנחה דמחיים דוקא דשרי אפילו לר"ת וכן ברש"י: (י) נמצא נציית לקמאי הוא דבר כמי עצמו: (ש) הנסקל שהיו רבין שנתרדוין בעצור' קרא גבי רבעה ורבע שמיחתו דביי:

אמרינן מספיקא לא אקדשיה: (לאחרים). שאס יאבד האמר יקריב לחזירו: **מכיו חד** ה"ל לאפיושי. כלומר דהא ידעינן דגלי דעמיה לבנו נוקפו דלא ה"ל לאפרושי אלא חד והוא הפריש מרי: **נאשם סנוי שחזמו עדי**. שאמרו לו שנים אכלת ספק חלב בשוגג והפריש אשם

תלוי על פיהם וצאו עדים אחרים והזימוס ואמרו הלך אותו היום עמנו הייתם לא סמך אעדים דהא יודע בעלמו שלא אכל וסבר מיימינא סהדי ומזומי' להו ויאל אשמו לחולין: אלא **לאו צעדי הומה**. (ג) בשור הנסקל דמודים חכמים לרי' מאיר דאילו יג' נאשם תלוי משום דליכא למימר לבו נוקפו הילוך ילא וירעה צעדר: **ודכווסי**. הא דפליג (ו) נאשם תלוי צעדי הומה פליגי דאף על גב דהוזמו עדים אמרי רבנן דקדוש הוא לבנו נוקפו: **ולמא שור הנסקל**. דנודע שלא הרג יו' והכי דמי כגון שצא הרגו אותו האיש שאמרו עליו ששור זה הרגו צא לפנינו כרגליו צריא וטלס צהא מורו רבנן דליא השור וירעה צעדר: **ודכווסי** פליגי **נאשם הדוכה חסיפה**. הנותרת ומנאל ששיא חלב ואותה שאכל היתה שומן צהיאי פליגי רבנן ואמרי דקדוש הוא דלמרי' ממוך שלבו נוקפו גמר ומקדישו: **אכל**. גבי עדים דליכא למימר לא נקפו לבו דסבר מיימינא סהדי ומזומי' להו צהיאי לא פליגי רבנן: **נפלושא**. כי היכי דפליגי יו' רבא ורב יהודה לעיל דאמר מודין חכמים נאשם תלוי שהוזמו עדי ופליג עליה יו' רבא ואותציה שור הנסקל ה"נ פליגי רבי יוחנן ור"ל (ו):

מנחה קנאו. מנחת סוטה: **נמאלו עדיה וזומין**. אותן שאמרו שנסמרה עס האיש: **לכר עון**. אס אמת אס שקר: **והוזמו עדי**. ללחר שנגמר דינו ליסקל: **וכה זו**. דהפקר הוא משנגמר דינו: **גרע שורי**. וגמרו דינו צסקילה על פיהם דודאי מסתמא אפקריה מיניה דסבר עדי אמת הן הילוך הפקר הוא: **וערני ואויבי עדים**. להיזימס: **עיר הגדסה כו'**. ואף על גב דכל חד חד ידע שלא חטא ואיכא למימר ממוניה הוא ולא אפקריה ותיצמא דרבא: **אחריני חטאו**. ואמרי' צחלק (סנהדרין דף ק"א): דליקיס צעעיר הגדתה יוצאין ממנה ערומין וממונס **אכד: ואמר הלה**. מקבל: **כל המחזיק כה וכה**. דהפקר היא: **מקבל מסנה**. שטר מתנת קרקע שאמר המקבל לאחר שצא שטר המתנה לידו: ה"ג **כנטל מנוטלת אי אפשי כה לא אמר כלום כנטלה היא אינה מסנה דכריו קיימין ה"ג** לה כהשולט גט (י). וטעמא מפריש התם משום דתצטל מנוטלת אי אפשי כה להבא משמע והוא כבר קבלה לפיכך לא אמר כלום ואס יס עליו

צעל חוב גובה אותה הימנו. ומהא ליכא לאומציה לר"ל דכי אמר ר"ל צמתת מטלטלין דכיון דלתי לדיה והפקריה הויא הפקר אכל

זה לא הפקיר את השדה אלא אינו חפץ שמהא המתנה קיימת. אלא סופא תמיה לן **אלר"ל** דקמני צעילה היא אינה מתנה דכריו קיימין דלשעבר משמע והכי קאמר כשקצלימה לאו לשם מתנה קיעלמיה והודאת צעל דין כמאה עדים לפיכך דכריו קיימין:

המביא אשם פרק שישי כריתות

כד.

במפריש שני אשמות לאחריהן. אית ספרים דגרסי ונתכפר צחלק מהן ואינו לריך דלפילו שניהם עדיין חיים אס נודע לו שלא חטא או חטא ירעו עד שיסתאבו: **אם** עד שצא נסקר יצא וירעה בעדר כו' מאי חזית וכו'. ואס תאמר מלי פריך הא אמרינן סנהדרין

(דף טו). כנימת צעליס כך מימת השור וכיון דלין הצעליס נהרגים צעדות מוכחשת השור לא יהרג ואי לאוסרו צהנאה צלא עדות אחרונים נמי אינו אסור צהנאה לפירוש ר"ת שמפרש צעלמא קדושין (דף לו ז): **דשור הנסקל** אינו אסור מחיים צהנאה עד ללחר יו' שיגמר דינו שזחטו ויס לומר דמיימי' ליה משום סופא דקמני צעל הנסקל מומר צהנאה יו' אמאי ציית לקמאי לאוסרו צהנאה אלא לאו צעדי הומה כו' אכל לא מלי למיפריך מפשטייה דמתמינתי' דמי' ובשור הנסקל כאן כו' דהיינו על פי עדים ודכוויה נאשם תלוי על פי עדים וקשה לרב יהודה איכא למימר דמתני' מיירי צעדי הכמשה כלומר שהוכחשו העדים שצמיא על פיהם אשם דצהיאי לא סמך אעדים שיצאו אחרי הראשונים להכחישן אכל רבי יהודה מייירי שהוזמו העדים ואעדים סמך צהומה ולכן לריך להס"ס למיךך כדדייק ה"ד אלימא דלמו צי מרי ואמרי הרג כו'. מ"ר:

דאמרו זו רבע שורי. מכאן קשה לפירוש רבינו אפרים שהיה אומר רוצע וגרעב אינו אסור צהנאה דלא גמרינן ליה משור הנסקל יו' ומנין ליה שהרי לריך קרא גבי רוצע וגרעב ככ"ג ולא גמרינן ליה משור הנסקל והכא משמע דלסור צהנאה מדקאמר כל המחזיק בו וכה זו ויש ליישב דודאי מומר צהנאה הוא דקאמר הכא כל המחזיק בו וכה זו דמשמע דאפקריה משום שהוא אסור צהנאה לאו הכי פירושו אלא וכה זו דממי השור צמה ששזו צמיו יומר מאחז מימה דלא אפקריה רק שיעשה לו מימת צית דין אכל לא ממזי הננלה אלא קשה מהיחא דשיליה האיש מקדש (קדושין טז). קאלמר הש"ס לא מלינו צעלי חסיס נאקריס ופריך והכי רוצע וגרעב דמחיים ועוד דצמוספתא (ד"ק פ"ד) איכא צהדיא גרעב אסור דהנאה: אלתמא

רבה בר איתי אמר ר"ל יעיר הנדחת שהוזמו עדיה כל המחזיק בה יי' וכה בה עיר הנדחת דרבים ינינהו כל חד אמר ברעעיה אנא לא חטאי אחרינא חטא ומפקר ממוניה אבל הכא דבדידיה תליא מילתא הוא בעצמו מידע ידע דלא רבע ולא מפקר ליה וסרח ומיייתי עדים אמר ר"ל (ג) הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה וכה בה ומ"ש מהא דאמר רבה בר (ב) (ז) אבוח אמר רב ששת ואמרי לה א"ר אבהו אמר רב ששת יס (י) מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת מתנה לידו מתנה זו תיבטל מבוטלת אי אפשי בה דכריו קיימין במילה [היא] אינה מתנה לא אמר כלום מאי

אמר רב איתי אמר ר"ל יעיר הנדחת שהוזמו עדיה כל המחזיק בה יי' וכה בה עיר הנדחת דרבים ינינהו כל חד אמר ברעעיה אנא לא חטאי אחרינא חטא ומפקר ממוניה אבל הכא דבדידיה תליא מילתא הוא בעצמו מידע ידע דלא רבע ולא מפקר ליה וסרח ומיייתי עדים אמר ר"ל (ג) הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה וכה בה ומ"ש מהא דאמר רבה בר (ב) (ז) אבוח אמר רב ששת ואמרי לה א"ר אבהו אמר רב ששת יס (י) מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת מתנה לידו מתנה זו תיבטל מבוטלת אי אפשי בה דכריו קיימין במילה [היא] אינה מתנה לא אמר כלום מאי

עין משפט ונר מצוה

ו א מיי פיד מהל' פסח"מ הלכה כא:

ז ב מיי פיד מהל' סוטה הל' טו:

ח ג מיי פיד' מהל' טזך ממון הל' יג:

ט ד מיי פיד' מהל' ע"ז הל' ח: י ה ו מיי פיד' מהל' זמיה הל"א תושע"ע ח"מ סי' רמה סי' ובכ"ה וע"ש:

רבינו גרשום

וסריא איגלאי מילתא למספרע דלא אקדישה אפי' הכי קסברי רבנן קדישו דכיון דלבו נוקפו גמר והקדישו והילוך ירעה עד שיסתאבו: ונתכפר באחת מקו. ואח"כ נודע לו שלא חטא מורא ו' מאיר דשני ירעה עד שיסתאב דעד כאן לא פליגי ר' מאיר (באשם תלוי אחר) עליהו דרבנן דירעה בעדר אלא [באשם תלוי אחרן] משום (דקסרי) דלא גלי דעתיה דלבו נוקפו אלא קסבר כיון דלא צריך ליה לא מקדיש ליה אבל היכא דמפריש י' אשמות לאחוריהן מורו ר' מאיר דגלי דעתיה דלבו נוקפו מימבוי חז' כו': באשם תלוי שהוזמו עדי. כגון שבאו ב' עדים אסור לו אכלת ספק חלב והפריש אכל תלוי וקודם ששחטו באו ב' אחרים והזימוס ואמרו להם הלא אהם עמדין באיש פלגי ששכל ספק חלב ודלא אותו יום ששכל הייתם במקום פלוגי ומרדין הכמים דיצא וירעה בעדר מי"ט כו': דסבר וילמא דמיי' עדים אחריני ומזימין להני ולא גמר והקרישו: שור הנסקל אינו צ' מותיחין היא אלא אם עד שלא נסקל באו עדים יצא וירעה בעדר: היכי דמי אלימא דאחזי כי תרי ואמרי הרג. זה שור את הנשך ואחזי כי תרי ואמרי לה הרג דקא מכחשי להו מאי חזית כו'. אלא לא בעדי הומה. דקא מומי גני כהראי להני כהראי ודלא במקום פלוגי עמנו הייתם והכא דיצא וירעה בעדר דמוחה גבי אשם תלוי מייירי נמי דכלי הומה ומאי אינו כן דהכא פליגי ובשור הנסקל לא פליגי וקשיא לרב יהודה אמר רב דאמר דמורו הכמים לריב מאיר באשם תלוי שהוזמו עדי והכא דייקינן דפליגי: א"ל אביי לא קשיא דלמא שור הנסקל. דקא מורו דיצא וירעה בעדר: כגון דלא שחיי ואמרי' שהרגה השור בא ברגל הילוך צייקינן לכהראי אפי"ג דלא מומיחן להו דכוותיה גבי אשם לא מייירי בהומה אלא בשותייהו דחלב היא ובחכי פליגי דרי' אמר סבר כיון דלא צריך ליה לא אקדישה ורבנן סברי מחזק שלבו נוקפו גמר ומקרישו אבל היכא דאפשיה לאשם תלוי י"פ עדים והוזמו לא פליגי אלא מודים חכמים לה' מאיר דיצא וירעה בעדר: ובפלוגתא דרב ורבה פליגי הני תנאי דרי' אלעזר סבירא ליה כרב יהודה אמר רב ור' יוחנן כרבה: ור' יוחנן גרמייה לאשם תלוי למנחת קנאות. דיצא לחולין: לא דמי מנחת קנאות לאו לכפרה אחי אלא (לגרי) [לכרין] עון להכשיר הדבר שיהו המים ברוקין אותה לחכי מייתי מנחה אבל אשם תלוי דלכפרה אחי מחזק שלבו נוקפו גמר ומקרישו הילוך קסבר ירעה עד שיסתאב ויטבר כו': שור הנסקל שהוזמו עדי כל המחזיק בו וכה דמשעת שהעידוהו תחילה שניבע או הרג את הנפש הפקירוהו בעליו וכי הוזמו כל

המחזיק בו וכה בו: מיסתברא טעמיה דר' יוחנן. דאפקריה וכל המחזיק בו וכה בו כגון דאמר לו רבע שור באניש דעלמא אבל אמרו לו כו': וסרח ומיייתי עדים. ומודס לחן: מאי שנא. מעיר הנדחת שנכסי צדיקים שבחוכה אבר ומפקרי להו אפי' ידעו בנפשיהו דלא חטאו וקניא הוזמו עדיה כל המחזיק בהן וכה בהן. שאני עיר הנדחת דרבים ינינהו כו': הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה וכה בה. דמשעת שנתן לו מתנה הוציאה מרשותו וכי אמר הלה אי אפשי בה הויא הפקר: מקבל מתנה שאמר מאחר שבאת מתנה לידו ואמר מתנה זו תבטל. כלומר שאינו רוצה שתהא מקיימיה או אמר מבוטלת שלא יהא בה כמיש לא אמר כלום ואין אחרי יכול לחזוקי בה ואינה חרות נמי לבעליה שמאחרי המתנה עשוייה כחיקין וקבלה לא אמר כלום ולא נסתלק ממנה. אבל בשעת שבאת לידו אמר אי אפשי בה או בטילה היא דכריו קיימין שהרי עוקר הוא המתנה מתחלתה ולא וכה המחזיק בה: